

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 3	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 설치조건부 물품구매 시 계약자 자격 및 성능시험 관리 미흡

관 련 부 서 ▽처, ♠본부

조 치 부 서 ▽처 ▽부(①), ♠본부 ♠부(②, ⑤), ■부(③, ④), ▼부(④)

내 용

1. 업무 개요

① 직원D는 ♠본부 ■부 □파트장으로 근무하면서 제어설비 유지보수업무를 총괄관리하였고, ② 직원E는 ♠본부 ■부 □파트에서 근무하면서 전기설비 유지보수업무를 수행하였으며, ③ 직원F는 ♠본부 ■부 □파트에서 근무하면서 기계설비 유지보수업무를 수행하였다.

그리고 ♠본부 ■부는 기계·전기·계측설비 유지관리업무를 수행하는 구매요청부서이고, □부는 ▷/■발전소 설비 유지관리 업무를 수행하는 구매요청부서이며, 물품구매 등의 업무를 담당하고 있고, ♠부는 공사 및 물품구매 계약 등 업무를 수행하는 계약담당부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

[설치 및 성능시험조건부 물품구매의 입찰참가자격 관련 규정]

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 및 사규 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면, 물품·용역·공사는 분리발주가 원칙이며, 그럼에도 불구하고 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 공사 관련 법령을 준수⁷⁾ 하도록 되어 있다.

한편, ㉠처는 전사 알림 공문⁸⁾을 통해 물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 관련 법령(「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등) 및 규정을 준수할 것을 공지해오고 있고, 이에 따라 사업소 계약부서는 소요물자 청구부서로 설치조건부 구매 건의 ‘설치비 관련 입찰참가자격’을 검토 요청하여 계약 시 입찰참가자격 및 제출서류 조건에 반영하고 있다.

특히, □□협회에서는 ‘물품구매’와 ‘전기 공사(설치공사)’는 원칙적으로 분리발주하여야 하나 불가피하게 ‘설치 및 시험성능 조건부’로 발주 시 입찰참가 자격에 ‘전기공사업’을 포함해 줄 것을 지속적으로 요청하고 있으므로 관련 업무 수행 시 상기 법령을 위반하지 않도록 각별히 유념하여야 한다.

따라서, 구매와 설치공사 또는 시험용역 등은 분리하여 발주하거나 설치 및

7) 「건설산업기본법」 제41조(건설공사 시공자의 제한), 「전기공사업법」 제3조(전기공사의 제한 등), 「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따라 해당 공사는 사업자 또는 공사업자가 시공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 공사 등은 제외한다.

8) 사내공문 ♣(♣)-*** (“물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구시 유의사항 알림”, 20◀◀. 1.), 사내공문 ♣(♣)-+++ (“물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구시 유의사항 알림”, 20◻◀. 10.), 사내공문 ♣(♣)-=== (“물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 유의사항 재알림”, 20◻◻. 10.)

성능시험 조건부 구매계약의 경우 입찰공고 또는 계약 시 입찰참가자격에 공사업 면허 소지자로 제한하는 것이 타당하다.

[물품 구매 및 공사 등 계약관련 검사 및 대가 지급 규정]

사규 「계약규정」 제12조(검사) 및 제13조(대가의 지급)제1항에 따르면, “계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다” 라고 하고, “계약담당자는 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하여야 한다” 라고 규정하고 있다.

아울러 사규 「물자관리지침」 제6조(규격서)에 따르면, 규격서에는 경쟁이 가능하도록 작성함을 원칙으로 하고, 검사항목과 성능시험 요건, 방법, 합격기준 및 요구되는 증빙서류 등을 명시하여 입찰공고 시 공개할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 설치공사 관련 계약자 자격 관리 부적정

♠본부에서 수행한 설치조건부 물품구매 시 계약자 자격 공지 및 자격 확인 여부를 점검한 결과, 입찰공고문(수의계약사전공고 포함)에 입찰자 참가자격을 기술하지 않거나 공사업 무면허 업체와 계약 체결하는 등 계약자 설치자격 관리가 소홀하였다.

② 설치 확인 및 성능시험 결과 등 검사 및 대가지급 업무 적정성

설치 및 성능시험 확인서류 없거나 DREAMS에 등록관리되지 않은 사례도 확인되어 이에 대한 재발방지 조치가 필요하다.

한편, 원전본부에서는 설치조건부 구매 건은 계약부서에서 계약체결전 청구부서(기술부서)로 ‘설치비 관련 입찰참가자격’ 사항에 대해 재확인 과정을 거치고 있어 이에 대한 ♠본부에서도 방안 마련이 필요하다.

관련부서 의견 감사결과를 수용하면서 규정에 따라 입찰참가자격 사항을 점검하는 등 철저하게 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ▽처장은

① 설치공사 및 성능시험이 수반되는 물품구매업무를 수행하면서 계약상대자의 설치 자격요건 검토업무를 소홀히 함으로써 결국 무면허 업체와 계약을 체결한 직원에 대하여 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 1)

2. ♠본부장은

② 설치공사 및 성능시험이 수반되는 물품구매업무를 수행하면서 계약상대자의 설치 자격요건 검토업무를 소홀히 함으로써 결국 무면허 업체와 계약을 체결한 직원에 대하여 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 2)

③ 불가피하게 설치공사 또는 성능시험 조건부 물품구매 계약을 발주할 경우, 설치공사에 대한 계약자 자격 관리를 소홀히 함으로써 입찰공고(수의계약사전공고 포함)시 입찰자 참가자격에 설치면허조건이 누락되거나 무면허업체와 계약되는 일이 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)

- ④ 해당 시험요건을 명확히 하고 그 결과서류를 누락시키는 일이 없도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 2)
- ⑤ 계약부서는 설치조건부 구매 건의 설치 관련 입찰참가자격 사항에 대해 확인한 후 계약을 체결할 수 있도록 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)